

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4769/2538

นาย ชำนาญ อัสว ลาม
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประสงค์ ทรานสปอร์ต
กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 142

โจทก์ฟ้องเรื่องละเมิดว่า จำเลยที่ 1 เป็นโจทก์ฟ้องโจทก์เป็นจำเลยให้รับผิดชอบชำระหนี้ตามเช็ค จำเลยที่ 2 และที่ 3 เบิกความเท็จ และจำเลยที่ 1 เป็นผู้ก่อให้จำเลยที่ 3 เบิกความเท็จ เป็นเหตุให้ศาลเชื่อว่าโจทก์เป็นผู้สละหลังเช็คและพิพากษาให้โจทก์รับผิดชอบชำระหนี้ตามเช็ค ทำให้โจทก์เสียหายจำเลยทั้งสามต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่โจทก์ศาลอุทธรณ์ภาค 2 วินิจฉัยว่าเมื่อฟังว่าโจทก์เป็นผู้สละหลังเช็คโจทก์ต้องรับผิดชอบชำระหนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 900 วรรคแรก ,901 ส่วนที่จำเลยที่ 2 และที่ 3 เบิกความว่าโจทก์นำเช็คมาให้แก่จำเลยที่ 1 เป็นเพียงรายละเอียดไม่เป็นข้อสำคัญในคดีแม้เป็นความเท็จ จำเลยที่ 1 และที่ 3 ก็ไม่มีความผิดฐานเบิกความเท็จอันจะเป็นการละเมิดต่อโจทก์ การที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 หยิบยกมาตรา 900 วรรคแรก,901 ขึ้นมาวินิจฉัยคดีก็เพื่อชี้ให้เห็นว่าแม้ข้อเท็จจริงจะรับฟังได้ว่าที่จำเลยที่ 2 และที่ 3 เบิกความว่า โจทก์นำเช็คพิพาทมาให้แก่จำเลยที่ 1 เป็นความเท็จ คำเบิกความดังกล่าวก็เป็นเพียงรายละเอียดไม่เป็นข้อสำคัญในคดี จำเลยที่ 2 และที่ 3 ไม่มีความผิดฐานเบิกความเท็จไม่เป็นการละเมิดต่อโจทก์จึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่โจทก์ จำเลยที่ 1 ก็ไม่ต้องรับผิดชอบ

ต่อโจทก์ด้วยเป็นการวินิจฉัยในเรื่องละเมิดตามอุทธรณ์ของโจทก์ ไม่ใช่เป็นการนำ
ตัวบทกฎหมายในเรื่องอื่นไม่เกี่ยวกับประเด็นมาวินิจฉัย

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัดจำเลยทั้งสาม
ได้ร่วมกันกระทำละเมิดต่อโจทก์ โดยเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2527 จำเลยที่ 1 ได้
มอบให้จำเลยที่ 2 ฟ้องโจทก์กับพวกให้ใช้เงินตามเช็คตามคดีหมายเลขดำที่
1612/2527 ของศาลชั้นต้น (ต่อมาเป็นคดีหมายเลขแดงที่ 1035/2528) ต่อมาวันที่
26 กุมภาพันธ์ 2528 จำเลยที่ 2 ได้จงใจเบิกความอันเป็นเท็จในคดีหมายเลขแดงที่
1035/2528 ว่า เมื่อเดือนมีนาคม 2527 โจทก์ได้นำเช็คธนาคารกสิกรไทย สาขาศรี
ดอนไชยลงวันที่ 30 เมษายน 2527 จำนวนเงิน 50,000 บาทซึ่งนายส่วยหรือชู้ย้ง
แซ่เจีย จำเลยที่ 1 ในคดีดังกล่าวเป็นผู้ส่งจ่ายมาชำระหนี้ค่าถมดินให้แก่จำเลยที่ 1
และเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2528 จำเลยที่ 1 ได้ก่อให้เกิดจำเลยที่ 3 ซึ่งเป็นลูกจ้างของ
จำเลยที่ 1 เบิกความเท็จในการพิจารณาคดีหมายเลขแดงที่ 1035/2528 ว่า เมื่อ
เดือนมีนาคม 2527 โจทก์ได้นำเช็คฉบับที่นายส่วยย้งเป็นผู้ส่งจ่ายลงวันที่ 30 เมษายน
2527 ไปมอบให้จำเลยที่ 1 ที่สำนักงานของจำเลยที่ 1 โดยมอบให้จำเลยที่ 3 ก่อน
บอกว่าเป็นค่าถมดินความจริงโจทก์ไม่ได้เป็นหนี้ค่าถมดิน และไม่ได้นำเช็คดังกล่าว
ไปชำระค่าถมดินและศาลฎีกาวินิจฉัยตามคดีหมายเลขแดงที่ 1035/2528 ว่า โจทก์
ไม่ได้เป็นหนี้ค่าถมดิน และไม่ได้นำเช็คฉบับดังกล่าวไปชำระค่าถมดิน การที่จำเลยที่
2 และที่ 3 เอาข้อความที่รู้อยู่ว่าเป็นเท็จไปเบิกความเป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสีย
หายต้องชำระต้นเงินและดอกเบี้ยตามคำพิพากษาค่าฤชาธรรมเนียมกับค่าจ้าง
ทนายความและเสียหายแก่ชื่อเสียงและธุรกิจการค้ารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 200,669.76
บาท แต่โจทก์คิดเพียง 200,000 บาท ขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันชำระ

เงิน 200,000 บาท แก่โจทก์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยทั้งสามให้การว่า จำเลยที่ 1 ได้มอบอำนาจให้จำเลยที่ 2 ฟ้องคดีหมายเลขแดงที่ 1035/2528 ของศาลชั้นต้นเพื่อเรียกร้องเงินตามเช็คจากโจทก์ เพราะโจทก์เป็นผู้สละหลังเช็คมอบให้แก่จำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 จึงใช้สิทธิโดยชอบ จำเลยที่ 2 และที่ 3 เบิกความในคดีดังกล่าวตามความจริงที่รับรู้เห็นมา คดีดังกล่าวศาลฎีกาพิพากษาให้โจทก์ชำระหนี้ตามเช็คให้แก่จำเลยที่ 1 โดยเชื่อตามพยานหลักฐานของจำเลยที่ 1 ข้อเท็จจริงไม่ได้ฟังเป็นยุติว่าโจทก์ไม่เป็นหนี้ค่าถมดิน และไม่ได้นำเช็คฉบับดังกล่าวไปชำระค่าถมดิน จำเลยทั้งสามมิได้กระทำละเมิดต่อโจทก์ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเชื่อว่าคำเบิกความของจำเลยที่ 2 และที่ 3 เป็นความจริง การกระทำของจำเลยทั้งสามจึงไม่เป็นละเมิดต่อโจทก์ พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 วินิจฉัยข้อกฎหมายว่า เมื่อข้อเท็จจริงในคดีหมายเลขแดงที่ 1035/2528 ฟังได้ว่า โจทก์เป็นผู้ลงชื่อสละหลังเช็คพิพาทในคดีดังกล่าว โจทก์จึงต้องรับผิดชอบในความในเช็คนั้น ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 900 วรรคแรก, 901 ส่วนที่จำเลยที่ 2 และที่ 3 เบิกความว่า โจทก์นำเช็คพิพาทมามอบให้แก่จำเลยที่ 1 นั้นเป็นเพียงรายละเอียดไม่เป็นข้อสำคัญในคดี แม้เป็นความเท็จ จำเลยที่ 2 และที่ 3 ก็ไม่มีความผิดฐานเบิกความเท็จอันจะเป็นการละเมิดต่อโจทก์ พิพากษาให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้ศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับฎีกาของโจทก์เฉพาะข้อกฎหมายที่โจทก์ฎีกาข้อกฎหมายว่าโจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสามในเรื่องละเมิด โดยกล่าวอ้างว่าจำเลยที่ 1 ได้เป็นโจทก์ในคดีก่อนฟ้อง โจทก์ในคดีนี้กับพวกเป็นจำเลยได้รับผิดชำระหนี้ตามเช็คตามคดีหมายเลขแดงที่ 1035/2528 ของศาลชั้นต้น จำเลยที่ 2 และที่ 3 เอาข้อความที่รู้อยู่ว่าเป็นเท็จไปเบิกความต่อศาลในคดีดังกล่าว และจำเลยที่ 1 เป็นผู้ก่อให้เกิดจำเลยที่ 3 เบิกความเท็จ เป็นเหตุให้ศาลเชื่อว่าโจทก์เป็นผู้สลับหลังเช็คในคดีดังกล่าวและพิพากษาให้โจทก์รับผิดชอบชำระหนี้ตามเช็คทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายโดยละเมิด จำเลยทั้งสามจะต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่โจทก์ ศาลอุทธรณ์ภาค 2 จะต้องวินิจฉัยว่าจำเลยทั้งสามกระทำละเมิดต่อโจทก์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420, 421 หรือไม่แต่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 กลับวินิจฉัยว่าเมื่อฟังว่าโจทก์เป็นผู้สลับหลังเช็ค โจทก์จึงต้องรับผิดชอบชำระหนี้ตามเนื้อความในเช็คตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 900 วรรคแรก, 901 ส่วนที่จำเลยที่ 2 และที่ 3 เบิกความในคดีดังกล่าวว่าโจทก์นำเช็คพิพาทมาให้แก่จำเลยที่ 1 เป็นเพียงรายละเอียดไม่เป็นข้อสำคัญในคดี แม้เป็นความเท็จ จำเลยที่ 2 และที่ 3 ก็ไม่มีความผิดฐานเบิกความเท็จอันจะเป็นการละเมิดต่อโจทก์จึงเป็นข้อวินิจฉัยไม่ชอบนั้น เห็นว่า ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 หยิบยกประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 900 วรรคแรก, 901 ขึ้นมาเป็นเหตุผลในการวินิจฉัยคดีดังกล่าวก็เพื่อชี้ให้เห็นว่าแม้ข้อเท็จจริงจะรับฟังได้ว่า ที่จำเลยที่ 2 และที่ 3 เบิกความว่าโจทก์นำเช็คพิพาทในคดีดังกล่าวมาให้แก่จำเลยที่ 1 เป็นความเท็จคำเบิกความดังกล่าวก็เป็นเพียงรายละเอียดไม่เป็นข้อสำคัญในคดีจำเลยที่ 2 และที่ 3 จึงไม่มีความผิดฐานเบิกความเท็จอันจะเป็นการละเมิดต่อโจทก์ จำเลยที่ 2 และที่ 3 จึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่โจทก์เมื่อจำเลยที่ 2 และที่ 3 ไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์จำเลยที่ 1 ซึ่งโจทก์อ้างว่าเป็นผู้ก่อให้เกิดจำเลยที่ 2 และที่ 3 กระทำการอันเป็นละเมิดต่อโจทก์ก็ไม่ต้องรับผิดชอบ

โจทก์ด้วย การที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 หยิบยกประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 900 วรรคแรก, 901 มาเป็นเหตุผลในการวินิจฉัยจึงเป็นการวินิจฉัยในเรื่อง ละเมิดตามอุทธรณ์ของโจทก์หาใช่เป็นการนำตัวบทกฎหมายในเรื่องอื่นไม่เกี่ยวกับ ประเด็นมาวินิจฉัยดังโจทก์ฎีกาไม่ ที่ศาลชั้นต้นภาค 2 พิจารณายกฟ้องโจทก์มานั้น ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย"

พิพากษายืน

(ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์-จงทรัพย์ เทียงธรรม-สมมาตร พรหมานุกูล)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>